

0100126-15.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3, com a fixação do regime aberto para cumprimento de pena (fls. 240/247).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelos boletins de ocorrência de nº 4108/2017 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0100126-15.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0100126-15.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 4108/2017 - 68º Distrito

Policial - Jardim Lageado, 725/2017 - 68º Distrito Policial - Jardim Lageado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS RODRIGUES JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Marcos Rodrigues Junior e Vagner Ribeiro Júnior, qualificados à fls. 16/17, foram processados e denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusados de, no dia 08 de novembro de 2017, por volta das 14h30min, na Rua Baía de Japeric, altura do numeral 10, Lajeado, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de propósitos, terem trazido e mantido em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 39 porções de maconha (massa líquida: 76 gramas) e 49 tubos de cocaína (massa líquida: 10.4 gramas), substâncias estas causadoras de dependência física e

psíquica.

Os réus foram presos em flagrante delito (fl. 02), tendo sido agraciados com a liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 105/108).

A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2018 (fl. 143), os réus foram citados e apresentaram defesa prévia (fl. 138).

Na audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas as testemunhas de acusação e de defesa, e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 227/232).

Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3, com a fixação do regime aberto para cumprimento de pena (fls. 240/247).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelos boletins de ocorrência de nº 4108/2017 e de nº 4113/2017 (fls. 10/13 e 14/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34/36), pelos laudos periciais de nºs 488.470/2017, 502.090/2017 (fls. 37/39 e 61/63), 507.400/2017 (fls. 152/156), 496.244/2017 (fls. 157/159), 415.117/2019 (fls. 198/223), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 49/54) e pelas provas orais colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório. A autoria também é incontroversa e recai sobre os acusados.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Marcos negou a prática delitiva. Alegou que na data dos fatos estava no local conversando com seu amigo Vagner, ora corréu, porque estava de folga do seu serviço como montador de stand na empresa "Compact Stand". É usuário de cocaína, mas não tem envolvimento com o tráfico. Questionado acerca do dinheiro encontrado com ele, respondeu que era de seu trabalho. Sobre o celular em sua posse, afirmou que comprou por R\$ 50,00 no dia anterior (fl. 05). Em Juízo, o réu Marcos alegou que estava no local para se encontrar com uma menina com quem se relacionava, de nome Fabiana. A irmã de Fabiana, que não se recorda o nome, se relacionava com Vagner. A polícia militar abordou os quatro, momento em que as mulheres foram liberadas e foi conduzido junto a Vagner para delegacia. Havia comprado aquele celular em espécie pelo valor de R\$ 150,00 naquele mesmo local às 10h, depois retornou para sua casa, e em seguida retornou ao local para se encontrar com Fabiana. Reside perto do local, e sua irmã mora na rua de trás do condomínio.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Vagner alegou que estava no local conversando com seu amigo Marcos e que não estava traficando. Em seu bolso, afirmou que havia somente quatro cigarros e um preservativo masculino, e que não sabe de quem são as drogas encontradas (fl. 06).

Em Juízo, alegou que trazia consigo somente seu documento de identidade e um preservativo. No dia dos fatos, estava com seu amigo Marcos conversando com duas meninas quando foram abordados pelos policiais militares e conduzidos à delegacia. Afirmou que sua tia mora lá. Estava se relacionando com a Fabiana, e o Marcos com a Fernanda.

A testemunha André Luiz dos Santos Rossi, policial militar, relatou que estava averiguando denúncia de tráfico no local dos fatos, quando foi irriado via COPOM a presença de dois indivíduos traficando drogas. Ao proceder às revistas pessoais, encontrou com Vagner 10 eppendorfs e o valor de R\$ 180,00 em notas trocados com o Marcos. Na sequência, foram abordados por moradores da região que lhes informaram que os traficantes enterravam a maior quantidade de drogas em um terreno baldio em um condomínio. Os traficantes inserem os entorpecentes dentro de um cano de PVC tampado e enterram no terreno. Marcos tinha um celular junto a ele, e atrás da capinha do celular havia um papel contendo informações da contabilidade do tráfico. Desenterraram as drogas e conduziram os réus à delegacia, os quais negaram os

fatos. As drogas desenterradas estavam preparadas para a venda.

A também policial militar Maria Eduarda Silva Carvalho declarou que foi averiguar uma denúncia anônima de tráfico no local juntamente com seu parceiro de farda. Na abordagem dos réus, constataram que Marcos levava consigo notas trocadas e Vagner carregava cocaína. Dentro da capinha do celular de Marcos, havia um papel com contabilidade de drogas. Moradores foram colaborativos e sinalizaram, à distância, que os dois indivíduos abordados estariam de fato envolvidos com o tráfico. Ainda, os moradores apontaram que haveria drogas escondidas a dez passos de onde ocorreu a abordagem dos réus, dentro do condomínio. Os réus não eram moradores e não sabiam justificar a sua presença no local.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais são suficientes para a condenação dos acusados.

Depreende-se dos autos que policiais miliares receberam denúncia anônima que versava acerca do tráfico de entorpecentes no local descrito da denúncia. Ao chegar no endereço indicado, os policiais realizaram a abordagem dos dois acusados. Em revista pessoal, com Vagner foram localizadas 10 porções de cocaína e com Marcos um aparelho Samsung e R\$ 180,00, além de anotação de tráfico de entorpecentes na "capa" do celular de Marcos.

Consigna-se, por oportuno, que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia, com a prova documental juntada nos autos e com a confissão do réu.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade, variedade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos. Com efeito, foram apreendidos no total 39 porções de maconha (totalizando 76 gramas) e 49 porções de cocaína (totalizando 10,4 gramas). Destaca-se, ainda, que o laudo pericial das anotações encontradas com o réu Marcos atestou que "o teor do contido nas anotações guarda similaridade com aquelas comumente utilizadas no denominado 'movimento' da venda de entorpecentes" (fl. 152).

As versões dos acusados, alinhadas no sentido de que estariam no local a fim de se encontrarem com duas mulheres que ali residiam, afasta-se da razoabilidade e não merece qualquer consideração deste Juízo como tese minimamente plausível, destacando-se que os réus alegaram que estariam se relacionando com a mesma pessoa, de prenome "Fabiana", confundindo-se com os nomes oferecidos em seus próprios interrogatórios.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação e dosimetria das penas.

Réu Marcos Rodrigues Júnior

Na primeira fase de dosimetria, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. A quantidade e natureza das drogas apreendidas será considerada na terceira fase de dosimetria de pena. Fixo a pena-base, assim, no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Primário, sem antecedentes e não havendo nos autos elementos que autorizem a conclusão com segurança de dedicação a atividades criminosas, considero comportar incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Ante a quantidade e a natureza dos entorpecentes, considero razoável e proporcional a redução em fração intermediária, perfazendo a pena definitiva 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Ressalvado entendimento deste Juízo, adiro à recomendação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 596.603-SP e estabeleço o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena.

Presentes, ainda, os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser revertida em favor de entidade assistencial indicada pelo Juízo da Execução.

Réu Vagner Ribeiro Júnior

Na primeira fase de dosimetria, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. A quantidade e natureza das drogas apreendidas será considerada na terceira fase de dosimetria de pena. Fixo a pena-base, assim, no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Primário, sem antecedentes e não havendo nos autos elementos que autorizem a conclusão com segurança de dedicação a atividades criminosas, considero comportar incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Ante a quantidade e a natureza dos entorpecentes, considero razoável e proporcional a redução em fração intermediária, perfazendo a pena definitiva 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Ressalvado entendimento deste Juízo, adiro à recomendação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 596.603-SP e estabeleço o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena.

Presentes, ainda, os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser revertida em favor de entidade assistencial indicada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus Marcos Rodrigues Junior e Vagner Ribeiro Júnior, às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, esses no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser revertida em favor de entidade assistencial indicada pelo Juízo da Execução, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ante o regime de pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedo aos sentenciados o direito de recorrerem em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor e do objeto apreendidos nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, comunicando-se, para tanto, a autoridade competente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA